

Analyse av ankene og rettsavgjørelsene i saken om påstått konfiskatorisk formuesskatt

GPT-5.4

Produsert 17. april 2026
version: 2026-04-17-00:14:00-CEST-665454b-main

Kildemateriale

Analysen bygger særlig på Sunnmøre tingretts kjennelse 24. september 2025 [1], saksøkernes anke til Frostating lagmannsrett 17. oktober 2025 [2], Frostating lagmannsretts kjennelse 26. november 2025 [3], saksøkernes anke til Norges Høyesterett 2. januar 2026 [4], statens anketilsvaret til Høyesterett 26. januar 2026 [5] og Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse i HR-2026-355-U 11. februar 2026 [6].

I. INNLEDNING

Dette dokumentet er organisert rundt noen få spørsmål som styrer hele fremstillingen:

- 1) Hva sier tingretten, lagmannsretten og Høyesteretts ankeutvalg faktisk i denne saken?
- 2) Hvordan forsøkte saksøkerne å klassifisere kravet sitt i ankene?
- 3) Hvordan svarte staten i anketilsvaret?
- 4) Hvor kolliderer partenes resonnementer mest direkte?
- 5) Hvorfor gikk akkurat dette søksmålet galt prosessuelt?
- 6) Hvordan kunne det prinsipielle spørsmålet ha blitt gjort mer prosessuelt modent og vanskeligere for Høyesterett å unngå?

Fremstillingen er derfor delt i to hoveddeler. Først rekonstrueres avgjørelsene og ankeskriftene slik at det blir tydelig hvor den prosessuelle kollisjonen oppstår. Deretter vurderes hvordan det samme prinsipielle målet kunne vært forfulgt gjennom en annen taktikk i valg av sakstype, påstand, faktum og prosessrekkefølge.

II. HVORDAN SØKSMALET BLE STANSET

1. Hva avgjørelsene faktisk sier

Sunnmøre tingrett behandlet først bare avvisningsspørsmålet, ikke realiteten i om formuesskatten var konfiskatorisk [1]. Tingretten la til grunn at saksøkernes krav om erstatning eller tilbakebetaling i realiteten bygget på at konkrete skatteoppgjør var ulovlige. Dermed måtte søksmålsadgangen vurderes etter skatteforvaltningsloven kapittel 15, ikke etter tvisteloven.

Frostating lagmannsrett bygget videre på den samme forståelsen [3]. Også der var hovedpoenget at det ikke er nok å omformulere kravet som erstatning eller tilbakebetaling dersom det økonomiske tapet fortsatt er identisk med den skatten som er fastsatt og betalt. Lagmannsretten mente dessuten at saksøkerne fortsatt hadde et prosessuelt spor tilgjengelig gjennom endringsmelding, endringsvedtak og deretter domstolsprøving.

Høyesteretts ankeutvalg tok ikke stilling til realiteten i spørsmålet om konfiskatorisk skatt. I HR-2026-355-U 11. februar 2026 ble anken nektet fremmet etter tvisteloven § 30-5 fordi anken ikke reiste spørsmål av betydning utenfor den konkrete saken [6]. Det betyr at avgjørelseskjeden endte i en prosessuell stans, ikke i en materiell avklaring av Grunnloven § 105 eller EMK P1-1.

Lest samlet sier avgjørelsene derfor noe ganske presist: domstolene avviste ikke nødvendigvis tanken om at en flerårig skattebelastning kan reise alvorlige grunnlovs- og menneskerettslige spørsmål; de avviste den valgte inngangen til å få det prøvd.

Rådgiver og spørsmålstiller: rmz.

2. Saksøkernes anke til Høyesterett

Saksøkernes anke til Norges Høyesterett 2. januar 2026 [4] bygger på én hovedtanke: at saken ikke egentlig gjelder gyldigheten av enkelte skatteoppgjør, men et selvstendig erstatnings- og tilbakesøkingsskrav basert på at den kumulative virkningen av formuesskatt over minst fem år har vært konfiskatorisk i strid med Grunnloven § 105 og EMK P1-1. Derfor mener de at saken må gå etter tvistelovens alminnelige regler, ikke etter skatteforvaltningslovens snevrere regime for prøving av enkeltavgjørelser.

Mer detaljert bygger anken opp resonnementet i flere trinn.

- **Omklassifisering av sakstypen.** De sier at det sentrale spørsmålet ikke er om ett bestemt skatteoppgjør er ugyldig, men om et krav om erstatning eller tilbakesøking, begrunnet i at summen av flere års formuesskatt har krenket eiendomsvernet, skal behandles etter tvisteloven eller skatteforvaltningsloven. De gjør dermed prosessspørsmålet avhengig av hvordan kravet materielt skal forstås.
- **Bruken av Edquist- og Canica-linjen.** De bygger på Edquist- og Canica-linjen, men forsøker å trekke den i sin favør. De aksepterer rettsprinsippet om at krav som i realiteten bygger på ugyldighet ved ligningsvedtaket må følge skatteforvaltningssporet, mens krav som bygger på forhold utenfor ligningsvedtaket ikke gjør det. Så hevder de at deres sak ligger i den siste kategorien.
- **Lokaliseringen av feilen.** Kjernen i dette grepet er at de sier det ansvarsbetingende forholdet ikke er “feil” i de enkelte skatteoppgjørene, men måten reglene for formuesfastsettelse er utformet på. Anken sier uttrykkelig at “feilen” følger av summen av endringer i Stortingets skattevedtak, skatteloven og forskrifter om formuesverdi, og at disse forholdene samlet har redusert substansen i saksøkernes formuer i strid med Grunnloven og EMK. Dette presenteres som noe som ligger utenfor selve skattevedtaket.
- **Tidsdimensjonen.** De kobler dette til et tidsdimensjonsargument. De hevder at en konfiskatorisk effekt ikke nødvendigvis kan påvises i ett enkelt år, men nettopp oppstår over tid, her minst fem år. Derfor mener de at skatteforvaltningslovens ordinære system er utilstrekkelig, fordi egenendring etter § 9-4 andre ledd bare rekker tre år tilbake. Etter deres syn gjør dette det umulig å få domstolsprøvd det virkelige rettsspørsmålet gjennom skatteforvaltningssporet.
- **Kritikken av lagmannsrettens løsning.** Et viktig underargument er at lagmannsrettens løsning, slik de fremstiller den, bare åpner for prejudisiell vurdering av eldre års betydning i prøvingen av de tre siste skatteoppgjørene. Det aksepterer de ikke som nok. De sier at dette i praksis tvinger dem til å anlegge gyldighetssøksmål om de tre siste årene bare for indirekte å få vurdert et annet og større spørsmål, nemlig om fem års skatt samlet sett krenker eiendomsvernet. De beskriver dette som unødvendig formalisme, fordi deres egentlige krav er erstatning eller tilbakesøking, ikke ugyldighetsdom for hvert enkelt oppgjør.
- **Konstitusjonell kontroll.** Derfra går anken videre til et konstitusjonelt kontrollargument. De sier at dersom domstolene bare kan se på dette spørsmålet prejudisielt og ikke direkte, blir borgerne i realiteten fratatt retten til å få prøvd om beskatning over tid strider mot Grunnloven § 105 og EMK P1-1. De knytter dette eksplisitt til Grunnloven § 89 og sier at domstolenes rett og plikt til normkontroll forutsetter at de må kunne prøve også slike kumulative inngrep direkte.
- **Rimelighet og rettssikkerhet.** De har også et rimelighets- og rettssikkerhetsargument mot statens prosesslinje. Anken viser til at foreldelsesretten typisk har unntak og tilleggsfrister av hensyn til saksøker og rimelighet, mens treårsfristen i skatteforvaltningsloven fremstilles som absolutt og uten slike sikkerhetsventiler. Poenget er ikke bare teknisk prosess, men at systemet blir materiell sperre mot prøving av grunnlovs- og menneskerettsbrudd som først viser seg over tid.
- **Rubrisering på subsumsjonsnivå.** På subsumsjonsnivå sier de derfor at lagmannsretten har rubrisert kravet feil. Etter deres syn er det uriktig å si at saken “i realiteten gjelder feil ved skatteoppgjøret”. De fastholder i stedet at det ikke foreligger formelle feil ved de enkelte skatteoppgjørene som kan angripes i skatteforvaltningssystemet, og at skattemyndighetene heller ikke har kompetanse til å endre selve lov- og regelutformingen som skaper problemet. Derfor kan ikke skatteforvaltningsloven være den riktige prosessveien.
- **Prinsipiell betydning.** Når de argumenterer for at Høyesterett burde slippe anken inn, prøver de å løfte saken fra det konkrete til det prinsipielle og samfunnsmessige. De sier at Høyesterett ikke tidligere har tatt stilling til om skatteyttere kan få prøvd om den kumulative virkningen av formuesskatt over flere år er i strid med Grunnloven § 105 og EMK P1-1, og at dette har bred betydning fordi svært mange betaler formuesskatt. De føyer til at formuesskatt kan tvinge skatteyttere til å avhende selve formuen for å betale skatten, og at det derfor finnes et klart rettssikkerhetsbehov for domstolsprøving av slike langsiktige effekter.

Strategisk kan anken sammenfattes i tre trekk:

- **Rettighetsprosess fremfor skatteprosess.** Saksøkerne forsøker å løfte saken ut av skatteprosessen og inn i

rettighetsprosessen. De vil at saken skal sees mindre som “uenighet om ligning” og mer som “et eiendomsvernsspørsmål om statens inngrep over tid”. Innenfor den rammen ser skatteforvaltningsloven ut som et for snevert og lite egnet verktøy, mens tvisteloven fremstår som den naturlige inngangen til en prinsipiell prøving.

- **Prosessvalget som rettighetsspørsmål.** Strategisk prøver de også å bryte statens “dette er bare prosess”-forsvar ved å si at prosessvalget i seg selv avgjør om det finnes noen reell rettighetsprøving. Altså: dette er ikke bare spørsmål om hvilken dør man går inn, men om døren i praksis er låst. Derfor brukes Grunnloven § 89 og rettssikkerhet som pressmidler mot statens mer systemvernende argumentasjon.
- **Høyesterett-verdiggjøring.** Et tredje strategisk trekk er at anken forsøker å gjøre saken Høyesterett-verdig ved å kombinere nyhetsverdi og rekkevidde: ny rettslig problemstilling, grunnlov og EMK, og stor praktisk betydning fordi mange er berørt av formuesskatten. Det er nettopp dette ankeutvalget likevel ikke aksepterte.

Kort oppsummert kan saksøkernes linje formuleres slik: saksøkerne sier at de ikke angriper enkeltvedtak som sådanne, men krever domstolsprøving av et selvstendig og kumulativt rettighetsinngrep — at flere års formuesskatt samlet virker konfiskatorisk — og at skatteforvaltningslovens spor derfor er feil både juridisk og rettssikkerhetsmessig.

3. Statens anketilsvar til Høyesterett

Statens anketilsvar til Høyesterett 26. januar 2026 [5] bygger på en motsatt hovedtanke: dette er ikke en ordinær erstatnings- eller tilbakesøkingssak, men i realiteten et angrep på konkrete, tidligere skattefastsettinger. Derfor må saken gå gjennom skatteforvaltningslovens spor for egenfastsetting, endring, klage og eventuelt søksmål. Når saksøkerne i stedet forsøker å gå direkte til domstolene med et krav om erstatning eller tilbakebetaling, mener staten at de prøver å omgå dette systemet, og at søksmålet derfor skal avvises.

Mer detaljert bygger staten argumentasjonen i flere lag.

- **Den uttømmende prosessrammen.** Staten sier at skatteforvaltningsloven er ment å være den uttømmende prosessuelle rammen for tvister om lovligheten av et skatteoppgjør. De ankende hadde selv levert skattemeldinger og dermed egenfastsatt grunnlaget for formuesskatten for de aktuelle årene, men de hadde ikke brukt reglene om endring av fastsettingen. Staten legger derfor til grunn at søksmålet gjelder lovligheten av tidligere skatteoppgjør som aldri ble angrepet på lovens måte.
- **Omformulering endrer ikke realiteten.** Staten sier at saksøkerne først varslet et mer direkte krav om at formuesskatt på arbeidende kapital var “ulovlig”, og etter at departementet svarte at et slikt abstrakt søksmål måtte avvises, ble kravet omformulert til “erstatning/tilbakebetaling av for mye utlignet skatt”. Statens poeng er at denne omformuleringen ikke endrer sakens realitet: innholdet er fortsatt at tidligere skattefastsettinger var ulovlige. Både tingrett og lagmannsrett hadde, slik staten fremhever, allerede lagt samme realitetsforståelse til grunn.
- **Bruken av Høyesterettspraksis.** Staten bruker Høyesterettspraksis til å trekke grensen mellom krav som må følge skatteforvaltningslovens system, og krav som faktisk står utenfor. Kjernen i denne delen er at man ikke kan “formulere seg bort” fra søksmålsregler og frister ved å kalle saken erstatning eller tilbakebetaling dersom den reelt gjelder ligningen eller skattefastsettingen. Staten viser særlig til Edquist, Canica og Rt-2010-1500, og løfter frem formuleringen om at det avgjørende er hvilken myndighetshandling som reelt gir grunnlag for kravet. Hvis betalingene bare er knyttet til den angivelig uriktige ligningen, er man fortsatt innenfor skattefastsettingsspoet.
- **Avvisning av “utenfor vedtakene”-teorien.** Staten prøver å møte anførselen om at dette egentlig gjelder noe utenfor skattefastsettingen, nemlig at den samlede virkningen over tid har vært konfiskatorisk i strid med Grunnloven § 105 og EMK P1-1. Statens svar er at dette fortsatt ikke ligger utenfor vedtakene. I EØS-sakene hvor krav har kunnet behandles utenfor ligningsspoet, har ansvarsgrunnlaget vært en separat myndighetsfeil, typisk mangelfull implementering av EØS-rett. Her derimot er det påståtte ansvarsbetingende forholdet bare at de konkrete skattevedtakene objektivt sett er i strid med høyere normer. Det er altså ikke et selvstendig feilgrep ved siden av vedtakene; det er vedtakene selv som angripes. Derfor hører også dette hjemme i gyldighetsprøving av skattevedtak.
- **Prøvmulighet innen systemet.** Staten avviser tanken om at skatteforvaltningsloven ikke gir en reell prøvmulighet. Tvert imot bruker staten flere sider på å vise at loven åpner bredt for korreksjon: skattyter kan endre egenfastsatt skattegrunnlag i opptil tre år, det finnes regler om myndighetsendring, klage til Skatteklagenemnda, direkte søksmål mot vedtak, og domstolen kan ved ugyldighet angi hvordan ny fastsetting skal skje. Staten peker også på at dersom en dom om ett vedtak forutsetter endringer i tidligere oppgjør, kan tidligere fastsettinger endres etter § 12-1 tredje ledd bokstav a. Altså: også en påstand om at formuesskatt over tid har vært grunnlovsstridig kan, ifølge staten, håndteres innenfor dette systemet.
- **Institusjonelt systemvern.** Staten fremhever et institusjonelt argument: hvis man slipper slike krav inn som ordinære erstatnings- og tilbakesøkingssaker, flyttes selve skattefastsettingen i praksis fra forvaltningen til domstolene. Staten sier at dette bryter med kompetansedelingen mellom forvaltning og domstoler, og at domstolene da får et

svakere faktisk og rettslig grunnlag for avgjørelsen, med større risiko for materielt uriktige resultater. Det er et viktig argument, fordi det viser at staten ikke bare snakker om formaliteter, men om systemvern.

- **Foreldelsesinnvendingen.** Staten tar også et mer praktisk sekundærpoeng: selv om man tenkte seg at slike erstatnings- eller tilbakesøkningskrav kunne fremmes utenfor skatteforvaltningsloven, ville eldre krav uansett langt på vei møtes av den alminnelige treårige foreldelsesfristen. Staten bruker dette til å si at motpartens kritikk av treårsfristen i skatteforvaltningsloven ikke egentlig løser noe.

Strategisk kan anketilsvaret sammenfattes i tre trekk:

- **Unngå materiell hoveddiskusjon.** Strategisk kan anketilsvaret leses som et bevisst forsøk på å unngå en bred materiell diskusjon om hvorvidt formuesskatt på arbeidende kapital faktisk kan være konfiskatorisk i strid med Grunnloven eller EMK, og i stedet låse saken til et prosessuelt spørsmål: hvilken dør må saksøkerne gå inn gjennom? Det er en sterk posisjon for staten, fordi den ikke trenger å vinne hovedslaget om skattens substans dersom den kan vinne på at saken er anlagt i feil spor.
- **Redusere sakens nyhetsverdi.** Strategisk forsøker staten også å frata saken preg av prinsipiell nyhet. Ved å vise til etablert praksis om at krav ikke kan “formuleres bort” fra skattereglene, og ved å hevde at skatteforvaltningsloven allerede gir full prøvingsadgang, gjør staten saken mindre interessant som Høyesterettssak. Det passer direkte med påstanden om at anken prinsipielt bør nektes fremmet.
- **Svekkelse av nødvendighetsfortellingen.** Et mer subtilt trekk er at staten peker på saksøkernes egen offentlige uttalelse om at de har en “plan B” etter skatteforvaltningsloven. Det undergraver fortellingen om at dagens søksmål er den eneste veien til domstolsprøving. Hvis motparten selv har sagt at den kan gå via skatteforvaltningsloven, blir det mye vanskeligere å overbevise Høyesterett om at saken må slippes inn nettopp fordi ellers ingen prøving er mulig.

Kort oppsummert kan statens linje formuleres slik: saksøkerne prøver å få domstolene til å behandle en skattesak som om den var en erstatningssak, men fordi saken reelt gjelder lovligheten av konkrete skattefastsettinger, må den gå gjennom skatteforvaltningslovens system; og strategisk handler dette også om å hindre at det åpnes et alternativt, mer vidtrekkende spor utenom skatteforvaltningen.

4. Hvor kolliderer partenes resonnementer?

Det avgjørende spørsmålet er ikke om partene er uenige om at Grunnloven og EMK kan ha betydning i skattesaker. Det avgjørende er hvor de lokaliserer den rettslige feilen: i regelverket og den kumulative virkningen over tid, eller i de konkrete skatteoppgjørene som faktisk realiserer belastningen.

Spørsmål	Saksøkerne	Staten	Kollisjonen
Hva er saken egentlig?	Dette er ikke i realiteten en skattesak om enkelte skatteoppgjør, men et selvstendig erstatnings-/tilbakesøkningskrav fordi den kumulative effekten av formuesskatt over minst fem år har vært konfiskatorisk i strid med Grunnloven § 105 og EMK P1-1. De gjør derfor hele klassifikasjonen av saken til hovedstridspunktet.	Nei. Dette er i realiteten et angrep på tidligere skattefastsettinger. At kravet er omformulert til “erstatning/tilbakebetaling” endrer ikke hva saken faktisk gjelder. Staten peker uttrykkelig på at saksøkerne først varslet et mer abstrakt krav om at formuesskatten var “ulovlig”, og senere omformulerte dette til tilbakebetaling/erstatning uten egentlig å endre den underliggende argumentasjonen.	Partene er ikke først og fremst uenige om rettsregelen i Edquist/Canica-linjen; de er uenige om rubriseringen av faktum. Saksøkerne sier: “Dette ligger utenfor vedtakene.” Staten sier: “Dette er bare vedtakene uttrykt på en annen måte.”
Hva er det ansvarsbetingende forholdet?	Det ansvarsbetingende forholdet er ikke feil i et konkret skatteoppgjør, men måten reglene for formuesfastsettelse er utformet på, gjennom flere endringer i Stortingets skattevedtak, skatteloven og forskrifter. De prøver altså å løfte “feilen” opp ett nivå: fra vedtak til regelstruktur.	Selv om saksøkerne beskriver feilen som noe som følger av regelverket, er de faktiske betalingene og tapet de krever tilbake bare knyttet til de konkrete skatteoppgjørene. Dersom formuesskatten i deres tilfelle strider mot Grunnloven eller EMK, vil det samtidig bety at fastsettingene er feil og vedtakene ugyldige. Dermed er man tilbake i skattefastsettingsspooret.	Saksøkerne forsøker å etablere en systemfeil; staten insisterer på at systemfeilen bare er juridisk relevant fordi den slår ut i bestemte vedtak. Dermed vinner staten hvis retten mener at den operative krenkelsen først materialiserer seg som feil i årsoppgjørene.

Fortsetter på neste side

Spørsmål	Saksøkerne	Staten	Kollisjonen
Hvordan brukes Edquist/Canica/Rt-2010-1500?	De bygger på samme doktrine som staten, men bruker den motsatt: krav som bygger på forhold utenfor ligningsvedtaket faller utenfor særreglene. De forsøker å plassere sin sak i den kategorien.	Staten sier at nettopp denne praksisen viser det motsatte: man kan ikke omgå reglene og fristene for skattefastsetting ved å formulere kravet som erstatning/tilbakebetaling når vurderingstemaet i realiteten er det samme som ved gyldighetsprøving av skatt. Bare når ansvarsgrunnlaget er virkelig løstrevet fra selve vedtaket, slik som ved selvstendige EØS-implementeringsfeil, står man utenfor.	Saksøkerne prøver å analogisere til de tilfellene hvor staten har begått en feil ved siden av skattefastsettingen. Staten svarer at her finnes ingen slik sidefeil; det påståtte problemet er bare at den skatten som faktisk ble fastsatt var for høy. Det er et sterkt punkt for staten.
Tidsdimensjonen: ett år vs. fem år	Hele poenget deres er at krenkelsen ikke nødvendigvis kan identifiseres i ett enkelt år; den oppstår over tid. Derfor blir et system som i praksis leder dem inn i en serie ettårsangrep på konkrete vedtak, etter deres syn, feil instrument for å prøve den virkelige saken. De fremhever særlig treårsgrensen for egenendring som et hinder mot å få prøvd det kumulative spørsmålet direkte.	Staten svarer at dette ikke hjelper. Også om virkningen over tid er det materielle poenget, oppstår tvisten nødvendigvis i forbindelse med konkrete skatteoppgjør. Staten hevder også at skatteforvaltningsloven åpner bredt nok til å få saken prøvd, og at eldre år kan trekkes inn i den materielle vurderingen. I tillegg peker staten på at også en vanlig erstatningssak ville møtt treårsproblem gjennom foreldelsesreglene.	Saksøkerne sier: "Vår skade er tidsakkumulert, derfor må prosessen være tidsakkumulert." Staten sier: "Tidsakkumulert materiell vurdering kan fortsatt gjøres innenfor en vedtaksbasert prosess." Det er her saksøkernes idé er mest interessant, men også mest sårbar, fordi den avhenger av at retten oppfatter den prosessuelle forskjellen som reelt avgjørende.
Har saksøkerne reell adgang til domstolsprøving?	De sier i praksis nei. Hvis saken må presses inn i skatteforvaltningssporet, blir deres materielle anførsel aldri prøvd som den saken den faktisk er. De sier også at lagmannsrettens løsning reduserer eldre år til bare prejudisielle elementer, ikke selvstendige deler av kravet.	Staten sier tvert imot at anken feilfremstiller systemet. Den viser til egenendring, endringsvedtak, klage, domstolsprøving og domsslutning etter skatteforvaltningsloven § 15-6, og sier at hvis formuesskatten er grunnlovssstridig i et konkret tilfelle, kan domstolen angi hvordan ny fastsetting skal skje, og tilbakebetaling følger deretter.	Saksøkerne fokuserer på praktisk og materiell utilgjengelighet; staten på formell og systemisk tilgjengelighet. Høyesteretts ankeutvalg tok ikke saken inn, og sa bare at anken ikke reiste spørsmål av betydning utenfor den konkrete saken. Det tyder ikke nødvendigvis på at staten "har rett" i materiell forstand, men det tyder på at saksøkernes prosessuelle innpakning ikke overbeviste om at dette var en prinsipielt presserende inngang til Høyesterett.
Grunnloven § 89 og normkontroll	De bruker Grunnloven § 89 som et slags overliggende argument: domstolene må kunne prøve om statens beskatning, også over tid, krenker Grunnloven § 105 og EMK P1-1. De forsøker dermed å gjøre prosessspørsmålet til et spørsmål om effektiv konstitusjonell kontroll.	Staten svarer i realiteten at normkontroll fullt ut kan utøves i skatteforvaltningssporet; man trenger ikke en fri tvistelovsak for å få domstolskontroll.	Saksøkerne prøver å gjøre dette til et spørsmål om konstitusjonell nødvendighet. Staten reduserer det til et spørsmål om prosessuell kanal. Så lenge staten kan vise en plausibel kanal for normkontroll, mister § 89-argumentet mye av kraften.

5. Hvorfor dette søksmålet gikk som det gikk

Dette søksmålet strandet ikke primært fordi domstolene tok stilling mot det materielle hovedpoenget. Det strandet fordi den prosessuelle utformingen gjorde det mulig å stoppe saken før retten måtte inn i den materielle vurderingen. Fem trekk synes særlig avgjørende:

- 1) **To kamper samtidig.** Saksøkerne forsøkte å vinne to spørsmål samtidig: både at den kumulative belastningen måtte vurderes materielt, og at kravet derfor måtte løsrives fra skatteforvaltningslovens spor.
- 2) **Tapet speilet skatten.** Kravet var formulert som erstatning eller tilbakesøking, men tapet var fortsatt identisk med den faktisk ilagte og betalte skatten. Det gjorde det lett for retten å se saken som et angrep på skatteoppgjørene.
- 3) **"Utenfor vedtakene" holdt ikke.** Teorien om at feilen lå utenfor vedtakene ble for sårbar, fordi den påståtte krenkelsen ikke hadde noen selvstendig operativ form uten de årlige fastsettingene. Saksøkernes fortelling var: regelutforming → kumulativ økonomisk uthuling → selvstendig rettighetskrenkelse. Statens fortelling var: regelutforming → konkrete skattefastsettinger → disse må angripes som vedtak.
- 4) **Tidsargumentet ble koblet til feil spor.** Tidsargumentet ble brukt som grunn til å gå utenom systemet, ikke som grunn til å kreve en bredere materiell prøving innenfor en konkret vedtakssak. Det gjorde den prosessuelle påstanden mer sårbar enn det prinsipielle poenget egentlig behøvde å være.

- 5) **Et alternativt spor fantes fortsatt.** Høyesterett kunne dessuten se at det fortsatt fantes et alternativt spor gjennom endringsmelding, endringsvedtak og deretter domstolsprøving. Det svekket påstanden om at nettopp denne saken måtte inn for å sikre reell normkontroll.

Det er derfor mer presist å si at saksøkerne tapte på sporvalg enn på prinsippsspørsmål. Den juridiske idéen var reell og interessant, men prosesspakken gjorde det mulig for staten å vinne saken uten at domstolene måtte ta stilling til dens materielle kjerne.

III. PARAMETERE FOR EN FREMTIDIG PRØVESAK

1. Overordnet strategi for en fremtidig sak

Det som følger er ikke bare en kritikk av den valgte fremgangsmåten. Det er et forsøk på å trekke opp parameterne for en fremtidig prøvesak med større sjanse for å få frem nettopp det prinsipielle poenget som ikke nådde frem denne gangen: om domstolene ved prøving av et konkret skattevedtak må foreta en reell vurdering av kumulative flerårige virkninger etter Grunnloven § 105 og EMK P1-1.

A. Den sterkeste varianten ville trolig vært en “ren” vedtakssak, ikke en fri erstatningssak: Den mest vinnbare prosesslinjen ville antagelig vært å akseptere statens premiss om at man må gå via konkrete vedtak, men så bruke ett eller flere vedtak som kjøretøy for å tvinge frem det prinsipielle spørsmålet.

Altså:

- ta ut søksmål mot ett eller flere konkrete, ferske skattevedtak innenfor skatteforvaltningslovens spor
- bygge saken rundt at vedtaket/vedtakene er ugyldige fordi den samlede belastningen over en dokumentert flerårsperiode gjør inngrepet konfiskatorisk
- gjøre det eksplisitt at eldre år ikke bare er bakgrunn, men nødvendig faktisk grunnlag for subsumsjonen under Grunnloven § 105 / EMK P1-1

Hvorfor er dette sterkere? Fordi det fjerner statens enkleste avvisningsinnsigelse. Staten kunne fortsatt bestride realiteten, men ville ha mye vanskeligere for å få saken avvist som “feil spor”. Det ville gjort det prinsipielle spørsmålet mer prosessuelt modent.

B. Velg ett svært godt faktum, ikke fire parallelle eksempler: Saksøkerne valgte flere personer. Det kan gi bredde, men også gjøre saken mer rotete. En bedre strategi kunne vært å finne én meget sterk prøvesak med omtrent disse kjennetegnene:

- klart dokumenterbar flerårig formuesreduksjon
- svak eller ingen løpende likviditet til å betale skatten
- høy andel “arbeidende kapital”/illikvid virksomhetsformue
- klar sammenheng mellom skattekravet og faktisk tvang til å tappe eller avhende formuesobjektet
- minst mulig støy fra andre forklaringsfaktorer, som markedsnedgang, dårlig drift, privat uttak, gjeldsstruktur eller svak dokumentasjon

En slik sak ville gjort det prinsipielle spørsmålet mer ubehagelig å unngå, fordi domstolen da står overfor et faktum som ser mer ut som et mulig reelt inngrep i substansen enn som en generell politisk protest mot formuesskatt.

C. Be om fastsettelsesdom/ugyldighetsdom før tilbakebetaling: Saksøkernes problem var at de forsøkte å hoppe relativt raskt til erstatning/tilbakesøking. Det gjorde det lett for staten å si at dette egentlig bare er omdøpt skatteomkamp.

En smartere linje kunne være:

1. **Først:** kreve fastsettelsesdom for at et konkret vedtak er ugyldig eller at beskatningen i det konkrete tilfellet krenker Grunnloven/EMK når den vurderes i lys av flerårig belastning
2. **Deretter:** la tilbakebetaling følge av skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven

Det ville vært mindre elegant retorisk, men mer robust prosessuelt.

D. Gjør tidsdimensjonen til et nødvendig rettstema i en konkret vedtakssak: Hvis målet er å få Høyesterett til å ta stilling til “kumulativ konfiskasjon”, burde strategien ikke være å si at saken derfor ikke er en vedtakssak. Den burde heller være å si:

“Dette er en vedtakssak, men gyldigheten av vedtaket kan ikke bedømmes uten å ta stilling til en flerårig kumulativ effekt.”

Det er en mye farligere formulering for staten, fordi den ikke utfordrer prosesskanalen, bare innholdet i prøvingen. Da blir det vanskeligere å svare med ren avvisning.

E. Bygg saken tettere på EMK P1-1 enn på Grunnloven § 105: Grunnloven § 105 er tradisjonelt tett koblet til ekspropriasjonserstatning, og det kan gjøre den noe krevende som hjemmel for et slikt flerårig skattetrykk-argument. EMK P1-1 har et mer utviklet språk for proporsjonalitet, “fair balance” og vern mot excessive individual burden. En sak som var tydeligere bygget rundt:

- konkret individualisert byrde
- manglende rimelig balanse
- dokumentert uthuling av formuessubstans
- utilstrekkelige avbøtende mekanismer

kunne kanskje hatt større teoretisk appell. Ikke nødvendigvis som vinnerargument alene, men som et mer naturlig språk for domstolskontroll av kumulative belastninger.

F. Skap en sak hvor treårsproblemet faktisk blir avgjørende i en allerede riktig anlagt vedtakssak: Saksøkerne prøvde å bruke treårsproblemet for å komme ut av skatteforvaltningssporet. Kanskje bedre ville være å gå inn i sporet, og så vise at sporet likevel ikke lar domstolen prøve den typen krenkelse som påberopes.

Det ville kreve noe slikt:

- rettidig angrep på nyere vedtak
- eksplisitt påstand om at krenkelsen forutsetter vurdering av eldre år
- statlig innsigelse om at eldre år ikke kan få den vekten saksøkerne hevder
- en underrettsavgjørelse som tar stilling til akkurat den avgrensningen

Da får man et skarpere og mer modent prosessuelt spørsmål: I hvilken grad må domstolen i en vedtakssak kunne bygge grunnlovs-/EMK-vurderingen på en flerårig kumulativ skattevirkning?

Det spørsmålet er mye nærmere “uunngåelig for Høyesterett” enn spørsmålet “kan vi bare gå utenom hele systemet?”

G. Tenk pilot-sak + parallelt forvaltningsløp: Den mest sofistikerte strategien ville kanskje vært todelt:

- ett rent og korrekt forvaltnings- og søksmålsspor mot konkrete vedtak
- parallelt et mer prinsipielt spor i juridisk argumentasjon, ekspertrapporter og faktumoppbygging om kumulativ konfiskatorisk effekt

Da kunne man i Høyesterett sagt: “Vi ber ikke om å slippe unna skatteforvaltningsloven. Vi ber om avklaring av hvilket grunnlovs- og EMK-innhold domstolene må anvende når gyldigheten av et vedtak avhenger av flerårige kumulative virkninger.”

Det er langt mer nøkternt, og trolig mer tiltrekkende for Høyesterett.

2. Faktiske parametere som kunne styrket en fremtidig sak

Her er de variantene jeg tror kunne gjort spørsmålet mer presserende:

- En saksøker med illikvid familiebedrift hvor skatten over flere år faktisk måtte betales ved å selge driftsnære eiendeler eller ta ut kapital som svekket virksomhetens bæreevne. Da blir “konfiskatorisk” mer enn et slagord.
- En saksøker som kan vise at skattegrunnlaget systematisk overvurderte reell økonomisk bæreevne over tid, og at skatten derfor ikke bare var høy, men strukturelt ute av takt med faktisk avkastning og realisasjonsevne.
- En sak der nyere vedtak isolert sett ikke virker urimelige, men der den samlede serien gjør det. Det ville rendyrke det prinsipielle spørsmålet om kumulativ vurdering.
- En sak hvor underinstansene faktisk er uenige seg imellom om hvorvidt eldre år bare kan være bakgrunn eller inngå fullt i rettsanvendelsen. Høyesterett tar lettere saker der det finnes en skarpere juridisk konflikt.

3. Prosessuelle parametere som kunne gjort spørsmålet vanskeligere å avvise

Dette er den korte versjonen av mitt beste svar:

Den mest lovende veien hadde trolig vært ikke å be Høyesterett om å åpne en ny generell tvistelovskanal for slike krav, men å bringe inn en stramt prosessert vedtakssak hvor Høyesterett må ta stilling til om gyldighetsprøvingen av et konkret skattevedtak kan eller må bygge på en flerårig kumulativ vurdering etter Grunnloven § 105 og særlig EMK P1-1.

Det spørsmålet er:

- smalere

- renere
- prosessuelt modnere
- mindre truende for systemarkitekturen
- og samtidig i stand til å nå nesten det samme prinsipielle målet

Det er nettopp derfor jeg tror saksøkernes valgte strategi var litt for ambisiøs prosessuelt. Den prøvde å vinne både sporvalget og prinsippsspørsmålet på én gang. Staten trengte bare å vinne det første.

4. Samlet parameterliste for en fremtidig prøvesak

Den beste måten å designe en ny prøvesak på, dersom målet er å få Høyesterett til å ta stilling til det prinsipielle spørsmålet om kumulativt konfiskatorisk virkende formuesskatt, ville etter min vurdering være å gå inn i skatteforvaltningssporet, ikke utenom det, men samtidig bygge saken slik at den materielle prøvingen umulig kan gjøres uten å ta stilling til flerårig kumulativ effekt. Det som følger kan leses som en parameterliste for en fremtidig sak: hvilke valg som bør tas, hvilke feil som bør unngås, og hvilke trekk som må være på plass for at det prinsipielle poenget skal bli prosessuelt modent. Staten vant i den forrige runden i hovedsak fordi den kunne si at saksøkerne hadde valgt feil prosesskanal.

1. *Valg av sakstype:* Ikke en “fri” erstatnings- eller tilbakesøkingssak etter tvisteloven § 1-3, slik saksøkerne forsøkte, men en ren vedtakssak: søksmål om gyldigheten av ett eller flere konkrete, ferske skattefastsettingsvedtak, reist innenfor skatteforvaltningslovens system. Saksøkerne selv bygget mye på at deres sak gjaldt en kumulativ effekt over fem år og derfor falt utenfor vedtakssporet, mens staten svarte at dette fortsatt i realiteten gjaldt lovligheten av konkrete skatteoppgjør. Det er nettopp den kollisjonen man bør unngå i neste runde ved å akseptere vedtakssporet som inngang.

Den nye saken bør derfor formuleres omtrent slik i kjernen:

“Det aktuelle skattefastsettingsvedtaket er ugyldig fordi skattebyrden, vurdert i lys av den dokumenterte flerårige belastningen i saksøkers konkrete situasjon, innebærer et uforholdsmessig og i realiteten substansuttømmende inngrep i eiendomsvernet etter EMK P1-1 og eventuelt også Grunnloven § 105.”

Da blir rettsspørsmålet ikke “kan vi hoppe ut av systemet?”, men “hvordan skal domstolen prøve gyldigheten av et vedtak når krenkelsen bare blir synlig i et flerårig perspektiv?”

2. *Valg av saksøker:* Helst én saksøker, eventuelt to, men ikke fire med litt ulik profil. Den ideelle saksøkeren ville være en person med disse trekkene:

- vesentlig illikvid formue, særlig i virksomhet eller driftsnære eiendeler
- lav eller moderat kontantavkastning relativt til formuesskatten
- dokumenterbar flerårig tapping av substans for å betale skatt
- minst mulig alternative forklaringer på kapitalreduksjonen
- tydelig kausal kjede mellom skattekravet og konkrete disposisjoner som svekker eiendomsgrunnlaget

Det beste faktumet er ikke “jeg betalte mye skatt”, men “jeg måtte over flere år tære på selve formuesgrunnlaget, selge driftsnære eiendeler, eller ta ut kapital som svekket virksomheten, fordi skatten ikke kunne bæres av løpende avkastning.” Jo renere og mer dramatisk dette kan dokumenteres, desto vanskeligere blir det å behandle saken som bare en generell politisk uenighet om formuesskatt.

3. *Valg av relevante år:* Man bør velge ett ferskt vedtak som hovedvedtak, og eventuelt ett til som støtte, men bygge faktum på minst fem års historikk. Ikke for å få tilbakebetaling for alle årene direkte i første omgang, men for å vise at gyldigheten av det ferske vedtaket ikke kan vurderes isolert.

Det strategiske grepet er altså dette:

- **Prosessuelt:** bare be om prøving av det eller de vedtakene som klart kan prøves
- **Materiell prøving:** kreve at retten ved denne prøvingen må se på en flerårig belastningsrekke

På den måten forsvinner mye av statens innvending om at man prøver å “formulere seg bort” fra skatteforvaltningsloven. Staten bygget nettopp på at slike krav ikke kan formuleres utenom fastsettingssporet når de reelt gjelder lovligheten av skatteoppgjørene.

4. *Utforming av påstand:* Ikke start med erstatning. Ikke start med tilbakebetaling. Start med en fastsettelses- eller ugyldighetspåstand.

Den beste primære påstanden kunne ligne på:

“Skattefastsettingsvedtaket for [år] er ugyldig fordi vedtaket, vurdert i lys av saksøkers dokumenterte samlede formuesbeskatning og økonomiske bæreevne over perioden [år 1–år 5], innebærer et uforholdsmessig inngrep i saksøkers eiendomsvern etter EMK P1-1.”

En subsidiær påstand kan knyttes til Grunnloven § 105, men jeg ville ikke gjort den til eneste eller nødvendigvis viktigste bærebjelke. EMK P1-1 gir et mer naturlig språk for proporsjonalitet, “fair balance” og “individual and excessive burden” enn § 105 gjør alene.

Tilbakebetaling bør komme som sekundær konsekvens av ugyldighet eller ny fastsetting, ikke som primært søksmålsobjekt. Det er her den forrige saken etter min vurdering gjorde seg unødig sårbar.

5. *Oppbygning av rettslig teori:* Man burde bygge saken i fire ledd.

- **Først:** slå fast at domstolen er i riktig spor. Det gjøres ved å akseptere at dette er prøving av et konkret vedtak.
- **Deretter:** hevde at vedtakets gyldighet ikke kan vurderes uten en kumulativ kontekstbedømmelse, fordi belastningen ikke ligger i ett år isolert, men i en sammenhengende flerårig effekt.
- **Så:** formulere den rettslige testen som et spørsmål om den konkrete belastningen på saksøkeren innebærer en “individual and excessive burden” etter EMK P1-1.
- **Til slutt:** vise at akkurat denne saksøkeren, med dette faktumet, passer rett inn i den testen.

Dette er mye sterkere enn å si at hele saken er en selvstendig erstatningssak utenfor skatteforvaltningsloven. Saksøkerne i anken argumenterte uttrykkelig for at de ellers ville være avskåret fra å få prøvd sin materielle anførsel, fordi systemet bare gir tre års endringsadgang og fordi deres sak gjelder fem års kumulativ effekt. Det smarte neste trekket er ikke å fortsette å kjempe den kampen frontalt, men å gjøre den mindre nødvendig.

6. *Bevis og økonomisk modellering:* Dette er helt avgjørende. Saken må være sterkt økonomisk modellert. Jeg ville hatt minst disse bevispakkene:

- En flerårig kontantstrømsanalyse som viser forholdet mellom skattekrav, likviditet, faktisk avkastning og nødvendige disposisjoner.
- En substansanalyse som viser om formuen måtte tappes, og i hvilken grad.
- En “kontrafaktisk” analyse som viser hvordan formuen ville utviklet seg uten den aktuelle skattebelastningen.
- Dokumentasjon for at tapet ikke primært skyldes andre forhold, som markedsfall, svak virksomhetsdrift, privat overforbruk eller dårlig finansiering.
- Dokumentasjon for konkrete realisasjoner, låneopptak, utbytteuttak eller andre inngrep som ble gjort for å finansiere skatten.

Hvis målet er å få Høyesterett interessert, må faktumet se ut som en mulig prinsipiell kategori, ikke bare en litt uheldig skattehistorie.

7. *Prosessrekkefølge:* Den ideelle gangen ville være omtrent slik:

- 1) **Først:** et ferskt vedtak angripes gjennom ordinære skatteforvaltningsrettslige mekanismer.
- 2) **Deretter:** vedtaket bringes inn for domstolene med en stramt formulert ugyldighetspåstand.
- 3) **Videre:** i tingretten og lagmannsretten presses spørsmålet om retten må kunne vurdere flerårig kumulativ belastning som del av gyldighetsprøvingen.
- 4) **Så:** hvis staten da svarer at eldre år bare kan brukes svært begrenset eller bare prejudisielt, har man skapt et skarpt og modent rettsspørsmål.
- 5) **Til slutt:** anken til Høyesterett blir da ikke “kan vi gå utenom systemet?”, men: “Ved prøving av gyldigheten av et skattefastsettingsvedtak, i hvilken grad må domstolene ta hensyn til kumulative virkninger over flere år for å kunne avgjøre om inngrepet er forholdsmessig etter EMK P1-1 og Grunnloven?”

Det spørsmålet er langt mer Høyesterett-vennlig.

8. *Hva som kunne gjort saken nær uunngåelig for Høyesterett:* Ikke noe gjør en sak bokstavelig talt uunngåelig, men noe gjør den mye vanskeligere å avvise.

Den sterkeste varianten ville være at underinstansene faktisk splittes på dette punktet. For eksempel:

- **Tingretten.** Tingretten sier at kumulative flerårige virkninger må inngå fullt i gyldighetsvurderingen, og gir saksøkeren medhold eller delvis medhold.
- **Lagmannsretten.** Lagmannsretten sier at slike forhold bare kan få begrenset eller prejudisiell betydning.

Da har man en konkret, skarp og moden rettsuendighet om rammene for domstolenes prøving.

Alternativt kan underinstansene være enige om at dette er riktig spor, men uenige om hvor terskelen for “excessive burden” ligger. Også det er bedre enn den forrige saken, som i stor grad døde på sporvalg.

9. *Presisering av det prinsipielle målet:* Det opprinnelige målet så ut til å være å etablere en selvstendig, fri sakstype for flerårig konfiskatorisk virkende formuesbeskatning. Det er for ambisiøst som første skritt.

Det mer realistiske målet er å få etablert dette prinsipielle utsagnet:

“Ved prøving av et konkret skattefastsettingsvedtak må domstolene, når det anføres krenkelse av eiendomsvernet, kunne bygge på en reell vurdering av kumulative flerårige virkninger der disse er nødvendige for å forstå den aktuelle byrden.”

Det er smalere, men kan i praksis åpne mye av det samme landskapet.

10. *Ytterligere faktiske variasjoner som ville styrket saken:* Den sterkeste faktavarianten er en eier av en reell, produktiv virksomhet hvor formuen i stor grad er bundet opp i arbeidskapital, anlegg eller eierandel, og hvor:

- virksomheten går, men med moderat kontantoverskudd
- verdsettelsen for formuesskatt er høy nok til at skatten overstiger det som bæres av kontantstrømmen
- skatten over flere år tvinger frem uttak eller realisasjoner som svekker virksomheten
- dette kan dokumenteres klart og nesten mekanisk

En annen sterk variant er en sak der de siste ett til to årene isolert sett ikke ser helt ekstreme ut, men hvor femårsrekken klart gjør det. Da blir kumulasjonsspørsmålet ikke pynt, men selve nøkkelen.

11. *Samlet skisse:* Slik ville jeg designet den:

- **Saksøker.** Én nøye valgt saksøker.
- **Hovedangrep.** Ett ferskt vedtak som hovedangrep.
- **Tidsserie.** Fem års detaljert økonomisk historikk som nødvendig vurderingsgrunnlag.
- **Påstand.** Primær påstand om ugyldighet, ikke erstatning.
- **Hovednorm.** EMK P1-1 som hovednorm, Grunnloven § 105 subsidiært eller parallelt.
- **Ekspertbevis.** Ekspertbevis på kontantstrøm, substansuttapping og nødvendige disposisjoner.
- **Prosessuell disiplin.** Full aksept av skatteforvaltningssporet som inngang.
- **Materiell aggressivitet.** Full insistering på at gyldighetsprøvingen må være kumulativ.
- **Mål for Høyesterett.** Få avklart rammene for domstolskontroll, ikke først og fremst få opprettet en ny fri søksmålskategori.

I én setning er strategien denne:

Ikke prøv å overtale Høyesterett til å åpne en ny prosesskanal; tving heller Høyesterett til å ta stilling til om den eksisterende kanalen må romme en reell flerårig proporsjonalitetskontroll.

Det er, etter min vurdering, den klart mest lovende veien for en fremtidig sak som skal bringe det prinsipielle spørsmålet frem til materiell prøving.

REFERANSER

- [1] Sunnmøre tingrett, “Kjennelse i sak 25-080386TVI-TSUN/TALE,” 24. sep. 2025.
- [2] Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, “Anke til Frostating lagmannsrett,” 17. okt. 2025.
- [3] Frostating lagmannsrett, “Kjennelse i sak 25-172857ASK-FROS,” 26. nov. 2025.
- [4] Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, “Anke til Norges Høyesterett,” 2. jan. 2026.
- [5] Regjeringsadvokaten, “Anketilsvar til Norges Høyesterett,” 26. jan. 2026.
- [6] Høyesteretts ankeutvalg, “HR-2026-355-U, vedtak i sak 26-014480SIV-HRET,” 11. feb. 2026.